

Anlage 1

Vorbemerkungen: (i) Die Checkliste soll zum einen Vorgaben für den Genehmigungsprozess geben, zum anderen aber auch die Projektleiter/Geschäftsführer für wesentliche Themen sensibilisieren. (ii) Die Notizen dienen dem Verständnis der Leser (C-Level und OB) und werden in der Endversion gelöscht. (iii) Solange nichts geregelt ist, liegt die Kompetenz beim Marktverantwortlichen. (iv) Sobald die Genehmigung beim Marktverantwortlichen liegt, ist die weitere Kompetenzregelung innerhalb dieser Schwelle Sache des Marktverantwortlichen.					
	Konsequenz für Genehmigungsprozess		Bemerkungen / Erklärungen	Notizen zur Begründung von Abweichungen	Notizen für C-Level / OB
1. Projektvolumen					
Wie hoch ist die Angebotssumme (In EUR, ohne MWST)?	Angebotssumme bis EUR 10 Mio.	Marktverantwortlicher	Bei ARGE's ist der Anteil von Max Huber /all Group relevant.		
	Angebotssumme bis EUR 25 Mio.	CEO	Bei mehrjährigen Rahmenverträgen ist das Jahresvolumen relevant, ab einer Laufzeit von mehr als 6 Jahren muss die nächsthöhere Stufe genehmigen.		
	Angebotssumme über EUR 25 Mio.	OB			
2. Working Capital / Kapitalbedarf					
Wie hoch ist der maximale Bedarf an Working Capital, der während der Bauzeit auf einmal anfällt?	Bis EUR 5 Mio. Bis EUR 10 Mio. Über EUR 10 Mio.	Marktverantwortlicher CEO OB	Gemeint ist der Kapitalbedarf eines Projekts, welcher intern vorfinanziert werden muss.		
3. Wechselkursrisiko					
Erfolgt die Zahlung in der Währung der ausführenden Gruppengesellschaft?	Wechselkursrisiko bei Projekten mit einer Vertragssumme bis EUR 5 Mio.	Marktverantwortlicher	Eine Absicherung ist zumindest abzuklären.		
Tragen wir ein Wechselkursrisiko?	Wechselkursrisiko bei Projekten mit einer Vertragssumme über EUR 5 Mio.	CEO	Zwingend darlegen, ob und wie das Risiko einkalkuliert oder abgesichert wurde.		
4. ARGE Partner / JV Partner					
	Bonität des ARGE Partners in Risikoklasse I	Genehmigung gemäss Ziffer 1, bezogen auf Anteil von MHIIG	Bonitätsinformationen für ARGE-Partner sind zwingend notwendig.		Bei einer echten ARGE ist das Risiko des ARGE Partners höher als bei einer unechten ARGE
Kennen wir den ARGE Partner aus bisherigen Projekten?	Bonität des ARGE Partners in Risikoklasse II	Genehmigung gemäss den Werten Ziffer 1 mal Faktor 3, bezogen auf Gesamtangebotssumme	z.B. ab Gesamtangebots summe EUR 30 Mio. muss CEO genehmigen		
Haben wir Informationen über die Bonität des ARGE Partners?	Bonität des ARGE Partners in Risikoklasse III und IV	Genehmigung gemäss den Werten Ziffer 1 mal Faktor 2, bezogen auf Gesamtangebots summe	z.B. ab Gesamtangebots summe EUR 20 Mio. muss CEO genehmigen		
In welchem Land hat der ARGE Partner seinen Sitz?	Bonität des ARGE Partners in Risikoklasse > IV oder keine Bonitätsinformation	Genehmigung gemäss Ziffer 1, bezogen auf Gesamtangebots summe	z.B. ab Gesamtangebots summe EUR 10 Mio. muss CEO genehmigen		
Ist es eine echte oder eine unechte (verfälschte) ARGE?	ARGE Partner mit Sitz ausserhalb Westeuropa/Kanada/Australien bei unechter ARGE	CEO	Begründung notwendig, wie das Ausfallrisiko abgesichert wird.		
	ARGE Partner mit Sitz ausserhalb Westeuropa/Kanada/Australien bei echter ARGE	OB	Begründung notwendig, wie das Ausfallrisiko abgesichert wird.		

5. Kunde - Zahlungsausfall Ist der Kunde die öffentliche Hand oder ein privates Unternehmen? Bei privaten Unternehmen: Kennen wir den Kunden aus bisherigen Projekten? Bei privaten Unternehmen: Haben wir Informationen über die Bonität des Kunden? Bei privaten Unternehmen: In welchem Land hat der Kunde seinen Sitz?	Privates Unternehmen ohne Bonitätsinformation als Kunde, für Projekte über EUR 5 Mio. Privates Unternehmen als Kunde mit Sitz ausserhalb Westeuropa/Kanada/ Australien für Projekt bis EUR 1 Mio. Privates Unternehmen als Kunde mit Sitz ausserhalb Westeuropa/Kanada/ Australien für Projekt EUR 1 - 5 Mio. Privates Unternehmen als Kunde mit Sitz ausserhalb Westeuropa/Kanada/Australien für Projekt über EUR 5 Mio.	CEO Marktverantwortlicher CEO OB	Begründung notwendig, wie das Ausfallrisiko abgesichert wird. Begründung notwendig, wie das Ausfallrisiko abgesichert wird.	Die Risiken bestehen hier primär bei Kunden, welche private Unternehmen sind. Meist werden wir hier in der Rolle des Subunternehmers sein.
6. Land ausserhalb der normalen Geschäftstätigkeiten In welchem Land wird das Projekt durchgeführt?	Projekt ausserhalb Westeuropa/ Kanada/Australien bis EUR 3 Mio. Projekt ausserhalb Westeuropa/ Kanada/Australien über EUR 3 Mio.	CEO OB	Zwingende Prüfung der einzelnen Risiken durch Rechtsabteilung. Zwingende Prüfung der einzelnen Risiken durch Rechtsabteilung.	Ausserhalb Westeuropa/Kanada/Australien können im Streitfall aufgrund fehlender Rechtsstaatlichkeit grosse Risiken bestehen. Ausserhalb Westeuropa/Kanada/Australien können erhebliche Compliance Risiken (Stichwort Korruption) bestehen.
7. Neue Geschäftsfelder / neue Technologien Werden wir in einem bisher unbekannten Geschäftsfeld tätig? Wenden wir neue Technologien / Neuentwicklungen an?	Bei neuen Technologien / neues Geschäftsfeld Angebotssumme bis EUR 200'000 Angebotssumme bis EUR 3 Mio. Angebotssumme über EUR 3 Mio.	Marktverantwortlicher CEO OB		Die Definition von neuen Technologien / neue Geschäftsfelder ist etwas schamig, dies findet sich aber so in den derzeit bestehenden Geschäftsordnungen für CEO / Group Management.
8. Haftung Gibt es eine betragsmässige Haftungsbeschränkung im Vertrag? Ist die Haftung für indirekte und Folgeschäden ausgeschlossen?	Haftungsbeschränkung bis EUR 10 Mio. Haftungsbeschränkung bis EUR 15 Mio. Haftungsbeschränkung über EUR 15 Mio. oder unbeschränkt Haftung für Folgeschäden / Indirekte Schäden unbeschränkt	Marktverantwortlicher CEO (Ausnahme: Standardverträge der grossen Bahnen im DACH Raum) OB (Ausnahme: Standardverträge der grossen Bahnen im DACH Raum) OB (Ausnahme: Standardverträge der grossen Bahnen im DACH Raum)	Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt.	Beim derzeitigen Vorschlag müssten sämtliche Verträge im Markt Schweiz (keine Haftungsbeschränkung) und der Märkte D und AUT (Folgeschäden) zum OB. Falls nichts im Vertrag erwähnt, ist die Haftung unbeschränkt. CH: Sehr selten Haftungsbeschränkungen in Verträgen, kein Ausschluss von Folgeschäden. AUT: Betragliche Beschränkungen vorhanden (EUR 5 Mio. für Aufträge bis EUR 12,5 Mio. / 40 % der Auftragssumme darüber), kein Ausschluss von Folgeschäden, z.T. sogar verschuldensunabhängige Haftung. D: Beschränkung auf Versicherungssumme der Haftpflichtversicherung, mindestens EUR 10 Mio., kein Ausschluss von Folgeschäden. UK/AUS/CA, Projektgeschäft: Meist betragsmässige Haftungsbeschränkung, Folgeschäden fast immer ausgeschlossen.

9. Vertragsstrafen / Pönalen / Konventionalstrafen Gibt es Termine mit Vertragsstrafen? Wie hoch sind diese Vertragsstrafen (Betrag, pro Stunde, Tag, Woche)? Sind die Vertragsstrafen insgesamt beschränkt? Können wir im Verspätungsfall auch noch über die Vertragsstrafen hinaus haftbar werden?	Begrenzung für kumulierte Vertragsstrafen unter 10% Vertragssumme oder unter EUR 500'000 Begrenzung für kumulierte Vertragsstrafen über 10% Vertragssumme oder über EUR 500'000 Begrenzung für kumulierte Vertragsstrafen über 20% Vertragssumme, über EUR 2 Mio. oder unbegrenzt Vertragsstrafen begrenzen die Haftung für Verspätungsschäden nicht	Marktverantwortlicher CEO OB CEO (Ausnahme: Standardverträge der grossen Bahnen im DACH Raum)	Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt		Die Höhe der Vertragsstrafen variiert sehr stark Die Gesamthöhe der Vertragsstrafen ist fast immer auf einen Prozentsatz der Vertragssumme begrenzt (CH: 10%; AUT 5%; D: 5%; Projektgeschäft bis zu 15%) CH/D/AUT: Haftung für Verspätungsschäden über Vertragsstrafe hinaus möglich, falls Verschulden vorhanden. Im Projektgeschäft ist die Haftung für Verspätungsschäden oft auf die Vertragsstrafen beschränkt. Beim derzeitigen Vorschlag müssten sämtliche Verträge in den DACH Märkten zum CEO (Vertragsstrafen begrenzen den Verspätungsschaden nicht).
10. Gewährleistung / Garantie Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist? Ab welchem Zeitpunkt beginnt die Gewährleistungsfrist spätestens zu laufen? Können wir den Beginn des Laufs der Gewährleistungsfrist beeinflussen?	Vertragliche Gewährleistungsfrist länger als 5 Jahre Faktische Gewährleistungsfrist nach Beendigung der Arbeiten länger als 5 Jahre	CEO CEO	Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde.		Wenn wir Teil eines grösseren Projektes sind, beginnt die Gewährleistungsfrist allenfalls erst lange nach Abschluss unserer Arbeiten zu laufen, so dass die Frist effektiv einiges länger als die vertraglich vereinbarte Frist ist. Wenn die Frist erst mit der der Abnahme des gesamten Werks zu laufen beginnt, ist die effektive Dauer der Gewährleistungsfrist ausserhalb unserer Kontrolle. CH: 2 Jahre für sichtbare Mängel, 5 Jahre für versteckte Mängel AUT: 3 – 5 Jahre D: 4 Jahre UK/AUS/CA, Projektgeschäft: Kann stark variieren, kaum länger als 5 Jahre
11. Sicherheiten (Garantien, Bürgschaften, Bonds) Hat der Kunde das Recht, bei den Zahlungen jeweils einen Sicherheitsrückbehalt einzubehalten? Falls ja, wie hoch? Müssen wir eine Garantie oder eine Bürgschaft leisten? Wie hoch? Laufzeit? Für die Abgabe des Angebots (bid bond), während der Bauzeit (Erfüllungsgarantie), für Anzahlungen (Anzahlungsgarantie) oder nach Abnahme (Gewährleistungsgarantie)?	Insgesamt Sicherheit (Rückbehalt + Garantie/Bürgschaft) höher als 10% der Vertragssumme Garantie/Bürgschaft höher als EUR 2 Million Garantie/Bürgschaft höher als EUR 5 Million Laufzeit Garantie/Bürgschaft länger als 5 Jahre	CEO CEO OB CEO	Garantien sind abstrakt und auf erstes Verlangen zahlbar, d.h. sie können erst einmal ohne Grund gezogen werden. Bürgschaften sind akzessorisch, d.h. sie können nur bei einer begründeten Forderung gezogen werden. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde. Zwingende Begründung, wie sich dies rechtfertigt, bzw. wie dies einkalkuliert wurde.		Je nach Projekt werden Sicherheitsrückbehalt und Garantie/Bürgschaft kombiniert. Garantien/Bürgschaften in der Regel 5% der Vertragssumme, teilweise bis zu 10% Die Laufzeit der Garantie/Bürgschaft ist üblicherweise identisch mit der Gewährleistungsfrist. Bid bonds gibt es im vor allem im Projektgeschäft ausserhalb des DACH Marktes.